Судебный акт по делу № 88-8962/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=17547055&case_uid=33c0eb0e-d7f3-451f-9ba2-295fca726ef9&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

I инстанция - Борискина А.В

II инстанция – Чубарова Н.В., Ивахова Е.В., Фурс Е.Н. (докладчик)

УИД 77RS0034-02-2021-010273-18

Дело №88-8962/2026

№ 2-309/2022

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва 24 марта 2026 г.

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе:

председательствующего судьи Кисловой Е.А.,

судей Игнатьева Д.Ю., Земцовой М.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Департамента городского имущества

<адрес>

к

ФИО1

,

ФИО2

,

ФИО3

,

ФИО4

,

ФИО5

,

ФИО6

,

ФИО44

,

ФИО7

,

ФИО8

,

ФИО9

,

ФИО10

,

ФИО11

,

ФИО12

,

ФИО13

,

ФИО14

,

ФИО15

,

ФИО16

,

ФИО1

,

ФИО45

,

ФИО17

,

ФИО18

,

ФИО19

,

ФИО20

,

ФИО21

,

ФИО22

,

ФИО23

о признании постройки самовольной и приведении земельного участка в соответствии с видом разрешенного использования,

по кассационной жалобе представителя Департамента городского имущества

<адрес>

по доверенности

ФИО33

на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18 ноября 2025 г.,

заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции Кисловой Е.А., объяснения представителя Департамента городского имущества

<адрес>

по доверенности

ФИО34

, поддержавшего доводы кассационной жалобы,

ФИО4

,

ФИО2

, представителя ответчиков

ФИО4

,

ФИО2

,

ФИО3

,

ФИО5

,

ФИО6

–

ФИО35

, возражавших против удовлетворения кассационной жалобы, прокурора отдела Генеральной прокуратуры Российской Федерации

ФИО46

полагавшей доводы кассационной жалобы заслуживающими внимания, а апелляционное определение – подлежащим отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции,

установила:

истец обратился в суд с иском к ответчикам, в котором просил признать самовольной постройкой объект двухэтажное здание площадью 604 кв.м, с кадастровым номером

№

, расположенное на земельном участке с кадастровым номером

№

по адресу:

<адрес>

, поле 5 га, участок

№

; обязать ответчика привести земельные участки с кадастровым номером

№

, по адресу:

<адрес>

, поле 5 га, участок

№

в соответствие с видом его разрешенного использования и целевого назначения путем сноса самовольной постройки в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу; в случае неисполнения ответчиками в установленные сроки решения суда, предоставить Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости

<адрес>

право снести самовольную постройку: объект незавершенного строительства - двухэтажное здание площадью 604 кв.м, с кадастровым номером

№

, расположенное на земельном участке с кадастровым номером

№

, по адресу:

<адрес>

, поле 5 га, участок

№

за счет ответчика, признать зарегистрированное право собственности ответчика на двухэтажное здание площадью 604 кв.м, с кадастровым номером

№

, расположенное на земельном участке с кадастровым номером

№

, по адресу:

<адрес>

поле 5 га, участок

№

отсутствующим; установить, что принятое решение является основанием для внесения сведений в ЕГРН о прекращении права собственности ответчика на двухэтажное здание площадью 604 кв.м, с кадастровым номером

№

, расположенное на земельном участке с кадастровым номером

№

по адресу:

<адрес>

, поле 5 га, участок

№

и снятии указанного объекта с кадастрового учета; снять с регистрационного учета и выселить ответчиков из двухэтажного здания площадью 604 кв.м, с кадастровым номером

№

, расположенного на земельном участке с кадастровым номером

№

, по адресу:

<адрес>

, поле 5 га, участок

№

Свои требования мотивировал тем, что указанный объект незаконно размещен по указанному адресу, обладает признаками самовольной постройки, в связи с чем подлежит сносу.

Решением Щербинского районного суда города Москвы от 23 ноября 2022 г., исковые требования ДГИ

<адрес>

удовлетворены.

Постановлено: признать самовольной постройкой объект - двухэтажное здание площадью 604 кв.м, с кадастровым номером

№

, расположенное на земельном участке с кадастровым номером

№

, по адресу:

<адрес>

, поле 5 га, участок

№

.

Обязать

ФИО1

привести земельный участок с кадастровым номером

№

, по адресу:

<адрес>

, поле 5 га, участок

№

в соответствие с видом его разрешенного использования и целевого назначения путем сноса самовольной постройки в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу.

В случае неисполнения

ФИО1

в установленные сроки решения суда, предоставить Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости

<адрес>

право снести самовольную постройку и освободить земельный участок с кадастровым номером

№

, по адресу:

<адрес>

, поле 5 га, участок

№

за счет

ФИО1

Признать зарегистрированное право собственности

ФИО1

на двухэтажное здание площадью 604 кв.м, с кадастровым номером

№

, расположенное на земельном участке с кадастровым номером

№

, по адресу:

<адрес>

, поле 5 га, участок

№

, отсутствующим.

Решение является основанием для внесения сведений в ЕГРН о прекращении права собственности

ФИО1

на двухэтажное здание площадью 604 кв.м, с кадастровым номером

№

, расположенное на земельном участке с кадастровым номером

№

, по адресу:

<адрес>

, поле 5 га, участок

№

и снятии указанного объекта с кадастрового учета.

Выселить

ФИО2

,

ФИО3

,

ФИО4

,

ФИО5

,

ФИО6

,

ФИО37

,

ФИО7

,

ФИО8

,

ФИО9

,

ФИО10

,

ФИО11

,

ФИО12

,

ФИО13

,

ФИО14

,

ФИО15

,

ФИО16

,

ФИО1

,

ФИО21

из двухэтажного здания, расположенного по адресу:

<адрес>

, поле 5 га, участок

№

.

Решение является основанием для снятия

ФИО2

,

ФИО3

,

ФИО4

,

ФИО5

,

ФИО6

,

ФИО37

,

ФИО7

,

ФИО8

,

ФИО9

,

ФИО10

,

ФИО11

,

ФИО12

,

ФИО13

,

ФИО14

,

ФИО15

,

ФИО16

,

ФИО1

,

ФИО21

с регистрационного учета по данному адресу.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 24 октября 2023 г. решение суда оставлено без изменения.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции от 21 марта 2024 г. апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 24 октября 2023 г. отменено, дело направлено на новое рассмотрение в судебную коллегию по гражданским делам Московского городского суда.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18 ноября 2025 г. решение Щербинского районного суда города Москвы от 23 ноября 2022 г. - отменено.

В удовлетворении исковых требований Департамента городского имущества

<адрес>

отказано в полном объеме.

В кассационной жалобе представитель заявителя просит отменить апелляционное определение, оставить в силе решение суда первой инстанции.

Стороны извещены о времени и месте рассмотрения дела кассационным судом общей юрисдикции надлежащим образом. Дело рассмотрено в порядке статьи 167, части 5 статьи 379.5 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 379.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации кассационный суд общей юрисдикции проверяет законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения и толкования норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного постановления, в пределах доводов, содержащихся в кассационных жалобе, представлении, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Согласно части 1 статьи 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив по правилам статьи 379.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, кассационный суд приходит к следующему.

При рассмотрении дела установлено, что в Департамент городского имущества

<адрес>

(далее - Департамент) поступил рапорт Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

№

(далее - рапорт) о результатах планового (рейдового) обследования земельного участка с кадастровым номером

№

, по адресу:

<адрес>

Согласно сведениям, поступившим в Департамент: вид разрешенного использования участка - под индивидуальную жилую застройку; площадь участка - 1 500 кв.м.; права на участок - в собственности

ФИО1

запись

№

от 23 мая 2002 г.; на участке расположен объект: двухэтажное здание; фактическая площадь спорного объекта – 604 кв.м.; права на спорный объект - собственность

ФИО1

запись

№

от 13 июня 2012 г.

Рапортом установлено, что визуальным осмотром без взаимодействия с пользователем установлено, что на земельном участке расположено 2-х этажное здание общей площадью 604 кв.м. Также установлено, что фактически здание площадью 604 кв.м. не обладает признаками индивидуального жилого дома, что подтверждается данными из сети Интернет.

Определением суда от 29 сентября 2021 г. и от 20 июля 2022 г. по делу была назначена судебная строительно-техническая экспертиза, проведение которой было поручено экспертам ООО «ПроПраво-мск».

Согласно выводам судебной экспертизы, объект обладает признаками многоквартирного жилого дома, блокированного жилого дома, здания смешанного типа, имеет в своем составе 12 квартир (1 в левой части здания, 11 в правой части здания). Земельный участок, на котором расположен спорный объект, предназначен для индивидуального жилищного строительства (выписка из ЕГРН).

Коэффициент застройки земельного участка превышает допустимое значение и составляет 58%, а должно быть 20%.

Фактическая площадь спорного объекта составляет 1065 кв.м., а по документам (выписка из ЕГРН) площадь здания - 604 кв.м.

Спорное здание не соответствует пожарно-техническим нормам, т.к. расстояние от исследуемого спорного здания до забора (границы участка) фактически составляет от 0,2 м до 30,8 м, а должно быть не менее 3-х метров.

На земельном участке с кадастровым номером

№

, по адресу:

<адрес>

, поле 5 га, уч-к

№

возведено 2-х этажное здание, на расстоянии от 3,1м до 3,2м от стен спорного объекта, а должно быть не менее 6 м от стены до стены здания.

Нарушения в планировочном решении здания: коридоры на третьем этаже спорного объекта узкие (0,75м), а должно быть не менее 0,85м, это влияет на безопасность проживания в помещениях третьего этажа, т.к. в случае пожароопасной ситуации эвакуация людей будет затруднена.

Лестницы и лестничные площадки, установленные в правой части здания не отвечают требованиям безопасности, а именно: отсутствуют ограждающие элементы (перила), освещение слабое.

В некоторых кухонных помещениях в правой части здания отсутствуют оконные проемы.

Здание построено практически по границам кадастрового учета, а должно быть 3 метра от каждой границы кадастрового учета с левой и с правой стороны здания, а так же со стороны дороги ("Красные линии"). Текущее положение спорного объекта создает угрозу для соседей в случае пожара.

На земельном участке с кадастровым номером

№

имеется еще одно 2-х этажное здание, возведено с нарушением отступов от границ кадастрового учета, а также приближено к спорному объекту, расстояние от стены до стены составляет всего 3 м, а должно быть не менее 6 м, вследствие чего нарушается норма инсоляции спорного объекта а так же при возникновении пожара повышается риск возгорания.

Спорный объект не соответствует пожарно-техническим нормам, создает угрозу для соседей в случае пожара.

Не соответствует необходимым градостроительным, строительным, противопожарным, санитарно-гигиеническим, санитарно-эпидемиологическим, Правилам землепользования и застройки

<адрес>

и другим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к вновь строящимся и реконструируемым жилым домам (объектам жилого фонда), предназначенным для постоянного и временного проживания людей.

Объект соответствует частично требованиям безопасности зданий и сооружений согласно ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Имеется угроза жизни и здоровью граждан при эксплуатации и пользовании помещениями правой части здания с кадастровым номером

№

расположенного на земельном участке с кадастровым номером

№

по адресу,

<адрес>

, поле 5 га, уч-к

№

Объект обладает признаками многоквартирного жилого дома, блокированного жилого дома, здания смешанного типа, имеет в своем составе 12 квартир, земельный участок, на котором расположен спорный объект, предназначен для индивидуального жилищного строительства (выписка из ЕГРН). Устранить данное нарушение можно изменив разрешенный вид использования земельного участка, а так же путем сноса правой части здания.

Коэффициент застройки земельного участка превышает допустимое значение и составляет 58%, а должно быть 20%. Устранить данное нарушение можно путем сноса второго здания, а так же частичного демонтажа спорного объекта.

Фактическая площадь спорного Объекта составляет 1065 кв.м., а по документам (выписка из ЕГРН) площадь здания - 604 кв.м. Устранить данное нарушение можно путем составления технического плана здания с регистрацией учета изменений в ФГБУ "Росреестр" и кадастровая палата.

Спорное здание не соответствует пожарно-техническим нормам, т.к. расстояние от исследуемого спорного здания до забора (границы участка) фактически составляет от 0,2м до 30,8м, а должно быть не менее 3-х метров. Устранить данное нарушение можно путем частичного демонтажа спорного объекта.

На земельном участке с кадастровым номером

№

, по адресу:

<адрес>

возведено 2-х этажное здание, на расстоянии от 3,1м до 3,2м от стен спорного объекта, а должно быть не менее 6 м от стены до стены здания. Устранить данное нарушение можно путем полного или частичного демонтажа.

Нарушения в планировочном решении здания: коридоры на третьем этаже спорного объекта узкие (0,75м), а должно быть не менее 0,85м, это влияет на безопасность проживания в помещениях третьего этажа, т.к. в случае пожароопасной ситуации эвакуация людей будет затруднена. Устранить данное нарушение можно путем проведения реконструкции внутренних помещений здания, в частности произвести перепланировку.

Лестницы и лестничные площадки, установленные в правой части здания не отвечают требованиям безопасности, а именно: отсутствуют ограждающие элементы (перила), освещение слабое. Устранить данное нарушение можно путем реконструкции лестниц, добавления перил, усиления освещения на лестничных клетках.

В некоторых кухонных помещениях в правой части здания отсутствуют оконные проемы. Устранить данное нарушение можно путем проведения реконструкции помещений, добавления оконных проемов.

Здание построено практически по границам кадастрового учета, а должно быть 3 метра от каждой границы кадастрового учета с левой и правой стороны здания, а так же со стороны дороги. Текущее положение спорного объекта создает угрозу для соседей в случае пожара. Устранить данное нарушение можно путем частичного демонтажа спорного объекта.

На земельном участке с кадастровым номером

№

имеется еще одно 2-х этажное здание, возведено с нарушением отступов от границ кадастрового учета, а также приближено к спорному объекту, расстояние от стены до стены составляет всего 3 м, а должно быть не менее 6 м, в следствие чего нарушается норма инсоляции спорного объекта, а так же при возникновении пожара повышается риск возгорания. Устранить данное нарушение можно путем полного или частичного демонтажа.

Суд первой инстанции, при вынесении решения, руководствовался положениями статей 8, 12, 209, 222, 260, 263 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 48, 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 40, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Федерального закона от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации", пунктом 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" и исходил из того, что спорный объект недвижимости, в отношении которого заявлены требования о признании самовольным и его сносе, возведен с нарушением вида разрешенного строительства, не обладает признаком индивидуального жилого дома, а потому является самовольной постройкой, в связи с чем заявленные требования удовлетворил в полном объеме.

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции.

Принимая во внимание, что юридически значимым обстоятельством является, в том числе, установление конкретных мероприятий и работ, которые могут и должны быть проведены с целью приведения жилого дома в соответствие со строительными нормами и правилами, на что и указано в определении судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей

юрисдикции от 21 марта 2024 г., судебная коллегия по ходатайству ответчиков назначила по делу дополнительную судебную строительно-техническую экспертизу.

Согласно поступившему из ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ заключению, спорный объект не относится к многоквартирным жилым домам, блокированного жилого дома, здания смешанного типа; отступлений от коэффициента использования территории (КИТ) не имеется; за счет проведенных работ по реконструкции дома, фактическая площадь дома увеличилась и не соответствует указанной в документах площади 604 кв.м; противопожарное расстояние (разрыв) от объекта исследования до жилых домов на соседних земельных участках, составляет более 8,0 м., отвечает требованиям СП. Фасадная граница спорного объекта проходит по линии, определяющей границы соседних участков, имеет отступ от «красной линии» проезжей части - 5,00 м. Действующим регулированием противопожарные расстояния (разрывы) между.. . домами и хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства, а также приусадебного или садового земельного участка не нормируются (не устанавливаются). Коридор, расположенный в центральной части дома, имеет разделительную перегородку, которая делит его на два коридора, имеющих ширину 0,75 м. Лестничный марш с поворотной площадкой в лит. А1 (правая сторона) расположен в пространстве, ограниченном стенами дома, без устройства перил, ширина лестничного марша 0,98 м. На мансардном этаже в лит. А (левая сторона) проем не имеет ограждения. В ходе экспертного осмотра было установлено наличие трех кухонь на первом этаже, в которых кухонные газовые плиты установлены в комнате, не имеющей оконного проема. Кухонные помещения оборудованы индивидуальной вытяжной вентиляцией

Суд апелляционной инстанции, приняв указанное заключение в качестве нового доказательства, положив в основу решения его выводы, отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении исковых требований ДГИ

<адрес>

.

При этом исходил из того, что согласно выводам судебной экспертизы, проведенной ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ, выявленные нарушения, не создающее угрозу жизни и здоровью граждан и не нарушающее права и интересы третьих лиц, являются несущественным и не препятствующими возможности сохранения постройки, не влекущим снос пристройки.

Установленные нарушения не могут являться безусловным основанием для сноса спорного объекта, а с учетом конкретных обстоятельств дела не могут бесспорно свидетельствовать о невозможности сохранения спорного объекта недвижимости, поскольку решение о сносе самовольного строения является крайней мерой, допускаемой только при существенном нарушении действующих норм и реальной угрозе жизни, здоровью граждан и их имущества, что в данном конкретном случае не установлено.

Кроме того, стороной ответчика предприняты действия по устранению недостатков, в частности, по проведению кадастровых работ для составления нового технического (кадастрового) паспорта на жилой дом с последующей регистрацией учета изменений в ФГБУ «Росреестр» и «Кадастровая палата», а также по устройству перил на лестничном марше в лит. «А1», и устройстве ограждения проема на мансардном этаже в Лит. «А».

В отсутствие оснований для признания постройки самовольной, оснований для обязания привести земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования путем сноса самовольной постройки, признании зарегистрированного права собственности отсутствующим, снятии с регистрационного учета и выселении также не имеется.

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции не может согласиться с указанными выводами суда апелляционной инстанции.

В соответствии с частью 1 статьи 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации решение суда должно быть законным и обоснованным.

Как разъяснено в пунктах 2 и 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. № 23 "О судебном решении", решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 11 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 - 61, 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.

Этим же требованиям должно отвечать определение суда апелляционной инстанции.

Согласно части 1 статьи 79 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам.

В соответствии со статьей 87 этого же Кодекса в случаях недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта суд может назначить дополнительную экспертизу, поручив ее проведение тому же или другому эксперту (часть 1).

В связи с возникшими сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного заключения, наличием противоречий в заключениях нескольких экспертов суд может назначить по тем же вопросам повторную экспертизу, проведение которой поручается другому эксперту или другим экспертам (часть 2).

Из материалов дела следует, что по делу судом первой инстанции была назначена и проведена судебная строительно-техническая экспертиза, ООО «ПроПраво-мск», согласно которой спорный объект недвижимого имущества не соответствует требованиям закона, обладает признаками многоквартирного жилого дома, имеет в своем составе 12 квартир, земельный участок, на котором расположен спорный объект, предназначен для индивидуального жилищного строительства.

Судом апелляционной инстанции по делу назначена дополнительная судебная строительно-техническая экспертиза в ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ, перед экспертами поставлен вопрос о том, какие конкретные мероприятия и работы должны быть проведены с целью приведения спорного объекта в соответствие со строительными нормами и правилами.

Согласно заключению дополнительной судебной строительно-технической экспертизы в ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ, спорный объект не относится к многоквартирным жилым домам, блокированного жилого дома, здания смешанного типа; отступлений от коэффициента использования территории (КИТ) не имеется; выявленные нарушения, не создающее угрозу жизни и здоровью граждан и не нарушающее права и интересы третьих лиц, являются несущественными и не препятствующими возможности сохранения постройки, не влекущими снос.

В силу приведенных выше норм процессуального права, в случаях недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта назначается дополнительная экспертиза, а при наличии обоснованных сомнений в заключении эксперта или наличии противоречий в заключениях нескольких экспертов - повторная экспертиза.

Последнее обстоятельство отличает дополнительную экспертизу от повторной, которая проводится по тем же вопросам, однако поручается иному эксперту. При назначении любой из вышеуказанных экспертиз суд должен отразить мотивы своего несогласия с предыдущим заключением.

По настоящему делу проведена судебная экспертиза и дополнительная судебная экспертиза, вместе с тем, в обеих экспертизах сделаны выводы по существу исследованных обстоятельств, и они являются различными.

Суд апелляционной инстанции этому обстоятельству правовой оценки не дал, а принял заключение судебной дополнительной экспертизы в качестве нового доказательства и с учетом него пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований.

При этом дополнительная судебная экспертиза, по существу, проведена по тем же вопросам, которые были предметом исследования судебной строительно-технической экспертизы ООО «ПроПраво-мск», однако, по данному делу судом повторная экспертиза не назначалась, в апелляционном определении не приведено оснований, по которым было отклонено в качестве доказательства указанное заключение.

С учетом положений статей 2 и 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации задачами гражданского судопроизводства является правильное разрешение спора, а обязанностью суда - создание необходимых для этого условий, в том числе условий для всестороннего и полного исследования доказательств и установления фактических обстоятельств дела.

Статья 57 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает обязанность лиц, участвующих в деле, представить доказательства, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела (статья 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы (часть 2 той же статьи).

Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 3 той же статьи).

Результаты оценки доказательств суд обязан отразить в решении, в котором приводятся мотивы, по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов суда, другие доказательства отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказательствам отдано предпочтение перед другими (часть 4 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу части 3 статьи 86 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заключение эксперта для суда необязательно и оценивается судом по правилам, установленным в статье 67 данного Кодекса. Несогласие суда с заключением должно быть мотивировано в решении или определении суда.

В пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. № 23 "О судебном решении" разъяснено, что заключение эксперта, равно как и другие доказательства по делу, не является исключительными средствами доказывания и должны оцениваться в совокупности со всеми имеющимися в деле доказательствами (статья 67, часть 3 статьи 86 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). Оценка судом заключения должна быть полно отражена в решении. При этом суду следует указывать, на чем основаны выводы

эксперта, приняты ли им во внимание все материалы, представленные на экспертизу, и сделан ли им соответствующий анализ.

В соответствии с частью 3 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Таким образом, заключение экспертизы не обязательно, но должно оцениваться не произвольно, а в совокупности и во взаимной связи с другими доказательствами.

В апелляционном определении отсутствует оценка заключения дополнительной судебной экспертизы по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом того, что не были отклонены выводы судебной строительно-технической экспертизы ООО «ПроПраво-мск», судом апелляционной инстанции не дана оценка противоречиям в выводах данной судебной экспертизы и дополнительной судебной экспертизы.

Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для отмены или изменения судебных постановлений, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильных судебных постановлений (часть 3 статьи 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

С учетом допущенных судом апелляционной инстанции нарушений, апелляционное определение подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции..

Руководствуясь статьями 379.7, 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18 ноября 2025 г. отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции – Московский городской суд.

Председательствующий

Судьи

Мотивированное определение изготовлено

ДД.ММ.ГГГГ